

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יוראי להב הרצנו

פ/25/6162

הצעת חוק לתיקון פקודת היעירות (הגברת ההגנה על עצים בוגרים), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 15 בפקודת היעירות¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 15, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) הודעה על החלטות כאמור בסעיף קטן (ב) תפורסם על חשבון מגיש הבקשה לרישיון, על גבי שלט שיוצב בשטח הציבורי הנגיש הסמוך ביותר, במיקום ובאופן שיקבע פקיד היעירות, למשך תקופה של 60 יום לפחות; ההודעה תכלול את פרטי העצים ומבקש הרישיון, את ההחלטה ונימוקיה ואת תנאי הרישיון, וכן את תאריך מתן הרישיון והמועד האחרון להגשת הערר; העצים המיועדים לכריתה או להעתקה מכוח ההחלטה יסומנו באופן שיקבע שר החקלאות וביטחון המזון (להלן – השר).

(2) לא קוימו ההוראות הנוגעות לפרסום לגבי העצים שעליהם חל הרישיון כקבוע בסעיף זה – תיחשב ההחלטה על מתן הרישיון כבטלה.

(3) על החלטות כאמור בסעיף קטן (ב) ניתן להגיש ערר בתוך 60 ימים לפקיד היעירות הראשי במשרד החקלאות וביטחון המזון; במקרה של הגשת ערר ידחה מועד מתן הרישיון עד לאחר מתן החלטה סופית בערר."

2. בסעיף 15א לפקודה, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(1א) בזמן ביצוע הכריתה או ההעתקה, יחזיק מקבל הרישיון את הרישיון בחזקתו, ויציגו לשוטר משטרת ישראל או לפקח עירוני."

3. אחרי סעיף 15א לפקודה יבוא :

"הקמת קרן לנטיעת 15ב. (א) מוקמת בזה קרן לנטיעת עצים במסגרת עצים המשרד לחקלאות ולביטחון המזון (בחוק זה – הקרן).

¹ חוקי א"י, כרך א', עמ' (ע) 600, (א) 710.

(ב) מטרת הקרן תהיה לרכז אמצעים כספיים לשם נטיעה של עצים חדשים, שמירה על עצים נטועים ומניעת פגיעה בהם.

(ג) בפעילות הקרן הנוגעת לנטיעת עצים חדשים, תשאף הקרן לקדם נטיעת עצים במקומות בהם נכרתו עצים וכן נטיעת עצים בשטחים עירוניים.

(ד) הקרן תפעל למימוש מטרותיה בהתאם לתכנית רב-שנתית שיאשר השר, ובין השאר באמצעות סיוע לגורמים הפועלים להגשמת מטרות הקרן, לרבות לרשויות מקומיות.

(ה) השר, בהסכמת שר האוצר והשר להגנת הסביבה, יקבע את סדרי הפעלת הקרן ותפקידיה.

(ו) כספי הקרן יבואו מהיטל לפי סעיף 15א, הקצבות מתקציב המדינה, תרומות וכל מקור אחר שנקבע לפי דין.

(ז) תקבולי הקרן ינוהלו במערכת הכספים של משרד החקלאות וביטחון המזון במסגרת סעיף תקציבי מיוחד ונפרד; כל תקבולי הקרן ייועדו למטרותיה בלבד, ויוצאו לפי הוראות השר בהסכמת שר האוצר; חשב משרד החקלאות וביטחון המזון יעביר להנהלה או למי שהיא תקבע לעניין זה, דיווחים שוטפים ורצופים לגבי הוצאות הקרן ותקבוליה.

(ח) השר ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בסוף כל שנת תקציב, על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה.

תיקון חוק התכנון 4. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965² – והבנייה

(1) בסעיף 83ג –

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

(א) במקום סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ג) היו בתחום התכנית עצים בוגרים, לא יחליט מוסד תכנון על הפקדת תכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים, ולאחר שהונחה בפניו חוות דעת פקיד היערות, כהגדרתו בפקודת היערות, לעניין זה; ואולם מוסד תכנון רשאי להחליט על הפקדת תכנית אף בלא חוות דעת כאמור, אם חלפו 30 יום מעת הפנייה לקבלת חוות הדעת וזו לא הומצאה למוסד התכנון; שר הפנים לאחר התייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר, רשאי לקבוע סוגי תכניות שלגביהן לא יידרש מוסד התכנון לחוות דעת כאמור."

(ב) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(1ג) על אף האמור בסעיף קטן (ג), חוות דעת כאמור באותו סעיף קטן לעניין עצים הנמצאים בשטחו של אדם פרטי, תידרש רק אם התקיים אחד מאלה :

(1) התכנית כוללת כריתה של ארבעה עצים בוגרים או יותר ;

(2) התכנית כוללת כריתה עץ שקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא 40 סנטימטרים ומעלה."

(2) בסעיף 92 לחוק, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(1א) היו בתחום התכנית עצים בוגרים כהגדרתם בסעיף 83ג, תכלול ההודעה על הפקדת התכנית גם את עיקרי הוראות התכנית ביחס לעצים הבוגרים ומספר העצים הצפויים להיפגע; תשריט התכנית כאמור יכלול את סימון העצים הבוגרים בתחום התכנית וסימון העצים שצפויים להיפגע כתוצאה מביצוע התכנית."

תחילה 5. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

ד ב ר י ה ס ב ר

מטרתה של הצעת חוק זו לשפר את ההגנה הניתנת לעצים בוגרים ולאילנות, תוך שמירת האיזון בין אינטרס ההגנה על העצים לבין אינטרסים נוספים, לרבות באמצעות יידוע הציבור הרחב בנוגע לזכויותיו לשמירת העצים הנתונים בסכנה, הבטחת מימוש הוראות פקודת היערות במסגרת הליכי התכנון, הרחבת מימוש שיקול דעת פקיד היערות לכלל בקשות הכריתה ווידוא שיינטעו עצים חדשים כחלופה לעצים שנכרתו על ידי יצירת קרן חדשה לנטיעת עצים במדינת ישראל.

כידוע, לעצים בוגרים תפקידים חשובים ביותר בסביבת החיים האנושית, במיוחד בנופים האורבניים לרבות הצללה, הפחתת החום, שיפור איכות האוויר, מיתון הרעש, תרומה למגוון הביולוגי ושיפור

האסתטיקה העירונית. מעבר לכך, עצים הם חלק מהפתרון הקריטי למשבר האקלים, שאופן ההתמודדות עימו יקבע במידה רבה את החיים של הדורות הבאים. לפי מחקרים, עצים הם פתרון קריטי לפתרון משבר האקלים. עצים סופחים פחמן מן האוויר, לוכדים מזהמים כמו חנקן דו-חמצני ומזהמים הנפלטים מתחבורה ומאטים אקטיבית את החרפת המשבר. בנוסף, העצים מסייעים להורדת הטמפרטורה בסביבתם ומהווים בית גידול לבעלי חיים רבים.

למרות ההוראות הברורות הקיימות בעניין זה בפקודת היערות, בשנים האחרונות אנו נתקלים שוב ושוב במקרים בהם נכרתים עצים ללא הצדקה נראית לעין או שתכנון וגיבוש תוכניות פיתוח אינם לוקחים די בחשבון את הצורך בשמירה על עצים ותיקים.

אחת הדרכים החשובות לאזן בין האינטרס של שמירת העצים לבין אינטרסים שונים שמביאים לפגיעה בהם, היא להבטיח את יידוע הציבור הרחב בנוגע לזכויותיו לשמירת העצים הנתונים בסכנה. כיום אחוז הערעורים על תוכניות כריתה הוא נמוך מאוד, דבר המעיד על חוסר מודעות של הציבור לתכנונים אלו. לשם כך מוצע להוסיף סעיף קטן בסעיף 15א לפקודת היערות אשר מחייב הצבת שלט בשטח בו צפויים להיכרת או להיפגע עצים בעקבות תוכנית בנייה. מעבר לכך, מוצע כי בעל רישיון כריתה יידרש להחזיקו ולהציגו לכל דורש בעת ביצוע הכריתה, על מנת לחזק את האכיפה בנושא.

כמו כן, הצעה זו מבקשת לתקן את סעיף 83 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), המסדיר את התכנון הנוגע לעצים כך שיהיה ברור שגם בהליכי תכנון חלה חובה לקיים את הוראות פקודת היערות. נוסח הסעיף הנוכחי לחוק לא רק שאינו מבטיח זאת, אלא אף יוצר אי-בהירות שעלולה להיות מנוצלת לרעה. התוצאה היא שלא פעם מתבקשים פקידי היערות לאשר כריתת עצים מכוח תכנית שכבר אושרה, דבר שפוגע בעצמאות שיקול הדעת שעליהם להפעיל מכוח סעיף 15א לפקודת היערות.

בנוסף לכך, הצעת חוק זו מבהירה כי ההכנסות מההיטלים המשולמים על כריתת העצים ישמשו למטרה אותה קבע המחוקק והיא נטיעתם של עצים חדשים ושמירה על המאזן האקולוגי. אחת הבעיות בתקנות הקיימות, הינה אחוז נמוך מאוד של גבייה עבור כריתת עצים, בשילוב כך שהכספים הנגבים לא מנותבים בהכרח לטובת נטיעות חדשות. הצעת החוק קוראת להקים קרן ייעודית חדשה שמטרתה לבצע נטיעות חדשות של עצים, כחלופות לאלו שנכרתים, תוך תכנון קפדני ובחינה של התאמתם למערכות האקולוגיות הקיימות בישראל.

השילוב של כלל השינויים המוצעים לעיל צפוי להבטיח לעצים את ההגנה הנאותה שהם – וכלל הציבור הנהנה מהם – ראויים לה.

הצעות חוק דומות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת יעל גרמן וקבוצת חברי הכנסת (5656/20 פ), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברות הכנסת יעל גרמן ומיקי חיימוביץ' (304/21 פ) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברות הכנסת יעל גרמן ומיקי חיימוביץ' (40/22 פ).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יוראי להב הרצנו (2542/24 פ).

הצעת החוק זהה לפ/2542/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)